في المشهور) وهو الصحيح لان اداءه بعضها بالركوع والسجود أولى من الابطال وادائها كلها بعده

محمول على ما اذا لم تتيسر له الجماعة في بيته والا لم يجزه الخروج وترك القيام بالاتفاق قاله السيد (قوله في المشهور وهو الصحيح) وروى أبو يوسف عن الامام أنه يستقبل لان تحريمته انعقدت موجبة للركوع والسجود فلا تجوز بدونهما (قوله وأدائها) بالجر عطفا على الابطال وقوله بعده ضمير يعود للابطال (قوله ومن جن بآفة سماوية) احترز بالآفة السماوية عما لو زال عقله بالخمر فانه يلزمه القضاء وان طال لانه حصل بما هو معصية فلا يوجب التخفيف ولهذا يقع طلاقه وكذا اذا ذهب عقله بالبنج أو الدواء عند الامام لان سقوط القضاء معرف بالاثر اذا حصل بآفة سماوية فلا يقاس عليه ما حصل بفعله ولا فرق بين الجنون العارض والاصلي بان بلغ مجنونا وهو قول محمد وقال أبو يوسف الاصلي كالصبا وفي رواية ان الجنون يسقط مطلقا امتد أولا كما في البرهان (قوله واستمر به) قيد به لانه اذا كان يفيق في وقت معلوم نحو أن يخف عند الصبح فيفيق قليلا ثم يعاوده الاغماء تعتبر الافاقة فتبطل ما قبلها من حكم الاغماء اذا كان أقل من يوم وليلة وان لم يكن لافاقته وقت معلوم الا أنه يتكلم بفتة بكلام الاصحاء ثم يغمى عليه فلا عبرة بهذه الافاقة كذا في الشرح عن التتارخانية (قوله بان خرج وقت السادسة) هذا قول محمد وهو المصحح في أكثر المعتبرات بجمع الانهر وقال ابن أمير حاج قول محمد أشبه لان المسقط للقضاء وقوعه في الحرج وذلك بدخول الفوائت في حد التكرار وقال في الفتح وقول محمد أصح تخريجا على قضاء الفوائت وعند الامام وأبي يوسف تعتبر بالزيادة على ساعات يوم وليلة ولو بلحظة لانه المأثور عن علي وابن عمر فكان الاخذ به أولى اذ المقادير لا تعرف الا سماعا وتظهر الثمرة فيما اذا أغمي عليه عند الضحوة ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعة فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث الساعات فلا قضاء عليه عندهما وعند محمد يقضي لعدم مضي ستة أوقات (قوله والجنون مثله) اعلم أن الاعذار ثلاثة ممتد جدا كالصبا يسقط به جميع العبادات وقاصر جدا كالنوم فلا يسقط به شئ ومتردد بينهما وهو الاغماء فاذا امتد ألحق بالممتد جدا والا ألحق بالقاصر جدا ذكره الحدادي ولا يعتبر الاغماء في الصوم والزكاة لانه يندر وجوده سنة أو شهرا بخلاف الجنون فانه يمتد فاعتبر في سقوط العبادات والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

* (فصل في اسقاط الصلاة والصوم) * لا يخفى حسن ذكر هذا الفصل بعد ذكر أحكام المريض اعلم انه قد ورد النص في الصوم باسقاطه بالفدية واتفقت كلمة المشايخ على أن الصلاة كالصوم استحسانا لكونها أهم منه وانما الخلاف بينهم في أن صلاة يوم كصومه أو كل فريضة كصوم يوم وهو المعتمد اذا علمت ذلك تعلم جهل من يقول ان اسقاط الصلاة لا أصل له اذ هذا ابطال للمتفق عليه بين أهل المذهب وأراد المصنف بقوله والصوم صوم رمضان بدليل قوله بعد وغيرهما فان المراد به صوم كفارة اليمين وقتل وظهار وجناية على احرام وقتل محرم صيدا وصوم منذور أفاده في الشرح (قوله بالايماء برأسه) قيد به لانه لا يعتبر الايماء بنحو الحاجب فلا يعد به قادرا فلا تلزمه الوصية وقياس قول زفر انه اذا تركهما مع قدرته على الايماء بنحو الحاجب أوصى (قوله عن صلاة يوم وليلة) انما ذكره لانه اذا سقط في هذه الحالة القليل الذي

(فصل في اسقاط الصلاة والصوم وغيرهما)

(اذا مات المريض ولم يقدر على) أداء (الصلاة بالايماء) برأسه (لا يلزمه الايصاء بها وان قلت) بنقصها عن صلاة يوم وليلة